



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Elena Masetti Zannini

nel subprocedimento camerale ex artt. 35-ter comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 25/2008 come mod. dal d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, conv. con mod. nella l. 9 dicembre 2024, n. 187 e dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100, conv. in l. 7 agosto 2026, n. 145 iscritto al n. 36319-1/2026 R.g.

promosso da

[REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED], CUI [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO
MINISTERO DELL'INTERNO**

RESISTENTI

E con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

ha emesso il seguente

DECRETO

Il giudice, letta l'istanza cautelare formulata dalla difesa di parte ricorrente, osserva quanto segue.

1. Con ricorso depositato il 4 settembre 2026 e la contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego e di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione di merito del Tribunale, il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, del 26 agosto 2026, notificato il 31 agosto 2026, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata, ex artt. 28-ter, d.lgs. n. 25/2008, la propria domanda di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale, in applicazione di procedura accelerata alla frontiera di cui agli artt. **43 §1 lett. b)** e **42, § 1, lett. j)** Reg. UE n. 1348/2024. La difesa in particolare ha eccepito:

-la non corretta applicazione della procedura di frontiera, non applicabile in quanto "al momento dell'avvio del procedimento per cui è causa non erano ancora state individuate le zone di frontiera o di transito ai fini della corretta applicazione della procedura accelerata di frontiera" poiché la domanda di protezione è stata registrata il

5.8.2026, momento nel quale non era ancora stato adottato il decreto ministeriale previsto dal nuovo art. 28 bis d. lgs. n. 25/2008, adottato il 21 luglio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2026. Contesta la difesa l'utilizzo del DM 5 agosto 2019 (nel quale era indicata Agrigento come frontiera), adottato "in attuazione di una norma oggi abrogata, che si riferisce a una procedura diversa, e non chiarisce se, in quei territori, esista un "valico di frontiera esterna", ne quali aree siano "zona di transito"" (pag. 4 ricorso);

- l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 42 par. 1 lett. j) Reg. cit., in quanto *"il tasso Eurostat di riconoscimento pari o inferiore al 20% (art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348), ha valore soltanto indiziario, e non consente l'applicazione automatica della procedura accelerata di frontiera, atteso che, l'autorità procedente, deve esplicitare concretamente, le ragioni per cui, il richiedente, non rientri in categorie esposte a specifici rischi, e perché, la percentuale, sia effettivamente significativa nel caso esaminato. il tasso Eurostat di riconoscimento pari o inferiore al 20% (art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348), ha valore soltanto indiziario, e non consente l'applicazione automatica della procedura accelerata di frontiera, atteso che, l'autorità procedente, deve esplicitare concretamente, le ragioni per cui, il richiedente, non rientri in categorie esposte a specifici rischi, e perché, la percentuale, sia effettivamente significativa nel caso esaminato.*

Ha altresì contestato la genericità della determina presidenziale nella parte in cui indica che *"Il richiedente ha dichiarato, o comunque, risulta riportato sul modello screening, di appartenere alla categoria delle vittime potenziali di tratta di esseri umani, persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, persona con altro tipo di vulnerabilità", senza che sia dato neppure comprendere, a quale tipo specifico di vulnerabilità si faccia riferimento. Ebbene, prosegue, la determina di cui sopra, assumendo, in modo del tutto stereotipato, e non specificamente riferito al caso in esame, quanto segue: "Sulla base degli atti disponibili allo stato, delle dichiarazioni rese dal richiedente, della documentazione eventualmente prodotta [...] l'allegazione, allo stato, è generica, non circostanziata e non collegata ad un rischio di persecuzione o danno grave riconducibile alla categoria indicata, pertanto il tasso medio di riconoscimento resta rappresentativo, ferma la possibilità di ricondurre il procedimento al rito ordinario qualora, nel colloquio personale o nell'ulteriore istruttoria, emergano elementi specifici incompatibili con l'accelerazione". Ebbene, si tratta, evidentemente, di statuizioni del tutto generiche, come detto, stereotipate, sommarie, non afferenti al caso concreto ora in esame, e che potrebbero valere con riferimento a qualsivoglia caso posto all'attenzione del Presidente della Commissione, verosimilmente, ma non è dato, come detto saperlo, originate dalle dichiarazioni rese dal deducente, in merito a quanto accadutogli in Libia, rispetto alle quali, in ogni caso, questi, neppure, risulta aver esibito documentazione alcuna (così pag. 5 ricorso).*

Ha quindi eccepito, quale diretta conseguenza, l'applicazione della procedura ordinaria per violazione della disciplina procedurale di frontiera, richiamando altresì i noti principi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. SU n. 11399/2024). Da ultimo, ha dedotto:

- la violazione del diritto all'informazione, in quanto *"l'Amministrazione, onerata di quanto sopra, non ha affatto adempiuto al predetto obbligo informativo, per come analiticamente indicato all'art. 8 citato, alla luce del considerando n. 31, in quanto difetta una esaustiva documentazione redatta in una lingua conoscibile dal richiedente protezione, nei termini della normativa sopra richiamata" pag. 7 ricorso)* nonché delle garanzie procedurali previste dagli artt. 12 e 17 Reg. n. 2024/1356 e del diritto all'orientamento legale (assente nel caso di specie).

Con particolare riguardo allo screening svolto, ha contestato la sua completezza in quanto al ricorrente non è stata rilasciata alcuna documentazione, non potendosi, quindi, nemmeno accertare se siano stati effettuati controlli e come siano stati eseguiti.

Ulteriori profili di illegittimità formale sono stati eccepiti con riguardo alla mancanza di sottoscrizione autografa o digitale, oltre che di attestazione di conformità all'originale. Alla nullità o inesistenza della determina presidenziale consegue – secondo l'impostazione difensiva – l'applicazione della procedura ordinaria e delle correlate garanzie processuali.

2. La Commissione territoriale di Milano ha depositato la memoria di cui all'art. 35 ter d. lgs. n. 25/2008 nel termine di giorni cinque dalla notificazione del ricorso (cioè in data 11.9.2026), regolarmente effettuata dalla Cancelleria in data 7.9.2026. Ha altresì prodotto la seguente documentazione:

- a) Nota della Prefettura di Milano Prot. 0269175 del 06/08/2026 concernente la comunicazione di trasferimento dei migranti (All.1);
- b) Lista indicante i soggetti trasferiti (All.2);
- c) Modulo screening redatto dalla Questura di Agrigento (All.3);
- d) Registrazione domanda Prot. Int. redatta dalla Questura di Agrigento (All.4);
- e) Modello C3 redatto dalla Questura di Milano (All.5);
- f) Determina con relativa relata di notifica e Convocazione Commissione con relativa relata di notifica (All.6);
- g) Autorizzazione di permanenza al CAS del Prefetto di Milano Prot. 027191 del 08/08/2026 con relata di notifica (All.7);
- h) Verbale di audizione (All.8);
- i) Provvedimento di rigetto con relativa relata di notifica (All.9).

3. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dover riquilibrare la procedura seguita degli artt. 42, § 1, lett. j) e 43, §1, Reg. UE n. 1348/2024, per i seguenti motivi.

3.1. Sulla disciplina applicabile: la sequenza procedimentale e la tempistica dei singoli segmenti

Occorre in primo luogo delineare la disciplina normativa e i tempi della sua entrata in vigore, in quanto la valutazione della domanda di protezione internazionale svoltasi a Milano trae fondamento dalla disciplina dell'art. 54 Reg. UE n. 1348/2024 sui *“Luoghi per l'espletamento della procedura di asilo alla frontiera”*: il legislatore europeo ha previsto che *“1. Per la durata dell'esame delle domande con procedura di frontiera, uno Stato membro esige, a norma dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 e fatto salvo l'articolo 10 della stessa, che, come regola generale, i richiedenti soggiornino alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito, o in altri luoghi designati sul proprio territorio, tenendo pienamente conto delle specificità geografiche di tale Stato membro”* ed altresì che *“3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione, entro 11 aprile 2026, i luoghi in cui sarà espletata la procedura di frontiera, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 45. Gli Stati membri provvedono affinché tali luoghi abbiano capacità sufficiente a esaminare le domande di cui all'articolo 45. La Commissione riceve notifica di eventuali cambiamenti nell'identificazione dei luoghi in cui è espletata la procedura di frontiera entro due mesi dalla data in cui si sono verificati tali cambiamenti”*.

Il richiamo all'art. 45 comporta, quindi, che i luoghi specificamente individuati devono essere utilizzati anche nei casi di applicazione obbligatoria della procedura di frontiera. La data dell'11 aprile 2026 indicata nell'art. 54 non è stata rispettata; solo in data 21 luglio 2026 lo Stato ha provveduto ad ottemperarvi con decreto del Ministero dell'Interno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2026, ed è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione (quindi il 25 agosto 2026 ai sensi dell'art. 73 Cost e 10 delle Preleggi, in assenza di diversa disposizione nel DM 10 agosto 2026).

Si tratta del decreto indicato anche dall'art. 28-bis d.lgs. 25/2008; esso non sostituisce il d.m. 5 agosto 2019, lo integra, aggiungendo come zone di frontiera o di transito tutti i valichi di frontiera del codice Schengen e la gran parte dei porti dell'allegato A della l. 84/1994, e istituisce fino al 14 ottobre 2027 diciannove nuove sezioni delle Commissioni territoriali competenti per le domande incanalate nella procedura accelerata di frontiera. Un allegato A elenca venticinque province in cui sono individuati i centri per l'espletamento della procedura. Le nuove zone (art. 2) sono individuate per rinvio a due elenchi esterni: quello dei valichi di frontiera ex art. 2, punto 8), Reg. (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) e quello dei porti dell'allegato A della l. 84/1994. Le procedure «sono espletate nei luoghi a ciò deputati presenti nelle zone di cui al comma 1 e negli ulteriori centri individuati nei territori delle province di cui all'allegato A» — *venticinque province, elencate in calce al decreto*. Nell'elenco «delle province in cui sono stati individuati i centri per l'espletamento delle procedure accelerate di frontiera» è indicata Milano, che, invece, non era inserita nell'elenco del DM precedente, il cui art. 2 prevedeva le zone di frontiera o di transito nelle province di a) Trieste, Gorizia; b) Crotone, Cosenza, Matera, Taranto, Lecce, Brindisi; c) Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina; d) Trapani, Agrigento; e) Città' Metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna.

Lasciando sullo sfondo l'ulteriore questione affrontata da diversi Tribunali sulla possibilità che una procedura di frontiera si svolga in un luogo che era stato individuato come tale nel precedente DM del 2019 e non previsto nel DM del 21/7/2026 e, quindi, sulla natura dei citati decreti ministeriali, occorre prendere le mosse, nel citato quadro normativo, dal momento in cui la procedura relativa alla richiesta di asilo prenda avvio.

Soccorre al riguardo il chiaro dettato normativo dell'art. 3 par. 1 n. 12 Reg. Proc.: «domanda di protezione internazionale» o «domanda»: la manifestazione della volontà di richiedere protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino di un paese terzo o di un apolide, che si può ritenere stia cercando di ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria [...], da leggersi in combinato disposto con l'art. 26 (inserito nella Sezione I dedicata all' «Accesso alla procedura»), il cui paragrafo 1 prevede che «1. La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il cittadino di paese terzo o l'apolide, compreso un minore non accompagnato, manifesta di persona la volontà di ricevere protezione internazionale da parte di uno Stato membro all'autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2. In caso di dubbi sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, gli agenti dell'autorità competente chiedono espressamente alla persona se desideri ricevere protezione internazionale».

Poiché ai sensi dell'art. 79 il Regolamento «si applica a decorrere dal 12 giugno 2026. Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE. [...]», nel caso in esame non vi è dubbio che l'iter amministrativo, iniziato con la manifestazione della volontà di chiedere asilo, ha preso avvio nel mese di agosto 2026.

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, in una recentissima pronuncia¹, ha ribadito il seguente principio di diritto: «In materia di protezione internazionale, con riferimento alla disciplina anteriore al d.l. 12 giugno 2026, n. 100, la qualità di richiedente

¹ Corte di Cassazione, 15 settembre 2026 n. di raccolta generale 25359. Si veda altresì Corte di Cassazione 4 agosto 2026.

protezione internazionale può essere acquisita anche mediante una manifestazione di volontà non ancora formalizzata, purché indirizzata a un'autorità riconducibile all'apparato statale, oggettivamente riferibile alla richiesta di protezione e idonea ad attivare il procedimento amministrativo; tale conclusione non è incompatibile con il quadro normativo introdotto dal d.l. n. 100 del 2026, il quale continua a distinguere la fase della manifestazione di volontà dalle successive attività di registrazione e formalizzazione della domanda».

3.2. La scansione temporale del procedimento amministrativo nel caso di specie

Dalla documentazione prodotta in atti dalla Commissione territoriale, costituitasi, risulta che il ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale durante la procedura di screening, in data 3 agosto 2026 (si veda il modulo screening in atti). La Commissione ha altresì prodotto un documento intitolato “*Attestazione di manifestazione protezione internazionale*” emesso dalla Questura di Agrigento in data 6 agosto 2026, nel quale si dà atto che il richiedente “in data 05/08/2026 ha registrato la sua domanda di protezione internazionale ai sensi dell’art. 27 Reg. (UE) 1348/2024. Pertanto il titolo ambiguo, che potrebbe far pensare che in data 5 agosto 2026 il ricorrente abbia manifestato la volontà di chiedere asilo è sconfessato non solo dal contenuto di tale atto, ma altresì dal contenuto del modulo *screening*.”

In data 6 agosto 2026 la Prefettura di Milano – UTG – Ufficio Migranti ha emesso una nota avente ad oggetto: “*Trasferimento nr. 19 migranti, preincanalati nella PAF, provenienti da Agrigento in arrivo il 7 agosto 2026 presso il CAS Mancini*” dove si dà atto che “*verranno trasferiti in questa provincia 19 cittadini extracomunitari di genere maschile preincanalati in procedura accelerata di frontiera in attesa di determinazione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale*”. La **determina del presidente** della commissione territoriale di **Milano** in forza della quale sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’applicazione della procedura accelerata obbligatoria alla frontiera prevista dall’art. 45 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2024/1348, è del **7 agosto 2026**.

Nel caso di specie, pertanto, la Provincia di Milano viene in considerazione non già in quanto la domanda di protezione internazionale sia stata ivi “fatta” quale “*valico della frontiera esterna*” o “*zona di transito*” (ipotesi, questa, prevista dall’art. 43 par. 1 lett. a) Reg. cit.), né quale luogo dove è avvenuto il “*rintraccio collegato all’attraversamento irregolare della frontiera esterna*” (art. 43 par.1 lett. b) Reg. cit.), né quale luogo in cui sia avvenuto lo “*sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso*” (art. 43 par. 1 lett c) Reg. cit.), né, infine, quale luogo in cui sia avvenuta una “*ricollocazione a norma dell’art. 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351* (ai sensi dell’art. 43 par. 1 lett. d) Reg. cit.), bensì quale “*luogo per l’espletamento della procedura di asilo alla frontiera*” secondo la disciplina indicata nell’art. 54 par. 3 Reg. cit.

Poiché l’individuazione di Milano come territorio a ciò deputato è avvenuta solo in data 10 agosto 2026 con la pubblicazione del Decreto Ministeriale del 21 luglio 2026, entrato in vigore il 25 agosto 2026, deve ritenersi che la procedura di esame della domanda di asilo è stata espletata, dal suo avvio, in un luogo che non era stato ancora individuato dal Decreto ministeriale ai sensi dell’art. 54 Reg. cit. L’amministrazione, pertanto, ha, di fatto, autorizzato l’ingresso del ricorrente sul territorio nazionale in una fase ancor

precedente all'adozione della determina del presidente della Commissione territoriale, dando così luogo alla adozione di una procedura ordinaria.

3.3. *Sul presupposto dell'ipotesi prevista dall'art. 43 § 1 lett b) Reg. cit.*

L'autorità amministrativa, con la determina presidenziale, ha ritenuto applicabile la procedura di frontiera in quanto si tratterebbe di un caso rientrante nella disciplina dell'art. 43 § 1 lett b) Reg. cit., ovvero di un caso di *“rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna”*.

Si tratta di una dizione normativa indefinita, ma la cui interpretazione può trarre elementi dal considerando 57 del medesimo Regolamento, ove si statuisce che *“In molti casi le domande sono fatte alla frontiera esterna o in una zona di transito dello Stato membro, anche da persone rintracciate in collegamento con un attraversamento irregolare della frontiera esterna, **ossia nel momento stesso dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o, successivamente all'attraversamento, in prossimità della frontiera stessa**, o da persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso. [...]”*.

L'ipotesi di cui all'art. 43 §1 lett b) Reg. cit. potrebbe quindi essere interpretata in senso stretto, considerando che il rintraccio debba avvenire nel momento stesso dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna (con una coincidenza temporale tra l'attraversamento e il rintraccio) o, secondo un parametro geografico, in prossimità quindi nelle vicinanze della frontiera. Ciò significa che le procedure di frontiera non dovrebbero essere applicate automaticamente alle persone fermate nell'entroterra dopo aver eluso i controlli di frontiera; esse dovrebbero invece applicarsi solo a coloro che vengono fermati immediatamente dopo un attraversamento irregolare presso il confine stesso.

Tale linea interpretativa trova ragione e fondamento in diverse pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea in relazione al fermo o alla scoperta di cittadini di paesi terzi *“in occasione dell'attraversamento irregolare di una frontiera esterna”*: *“Infine, sempre con riferimento a questa seconda fattispecie, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 precisa che il fermo o la scoperta di cittadini interessati di paesi terzi deve avvenire «in occasione dell'attraversamento irregolare» di una frontiera esterna, il che implica, come affermano in sostanza la sig.ra Affum, il governo greco e la Commissione, e come osserva l'avvocato generale al paragrafo 41 delle conclusioni, uno stretto legame temporale e spaziale con tale attraversamento della frontiera. La norma riguarda, infatti, i cittadini di paesi terzi fermati o scoperti dalle competenti autorità nel momento stesso dell'irregolare attraversamento della frontiera esterna o, successivamente all'attraversamento, in prossimità della frontiera stessa”*(così CGUE in C-47/15, Affum, par. 72)².

² Si veda altresì la Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Préfet des Pyrénées-Orientales/Abdelaziz Arib, Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier par. 46 *“Più in particolare, la seconda situazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/115 implica uno stretto legame temporale e spaziale tra l'arresto o la scoperta di un cittadino di un paese terzo e l'attraversamento di una frontiera esterna. La norma riguarda, infatti, i cittadini di paesi terzi fermati*

§ Nel caso di specie, appare di difficile comprensione l'inquadramento nella già pur articolata fattispecie dell'art. 43 par. 1 lett b) Reg. cit.: invero, non è dato comprendere dalla documentazione in atti dove sia avvenuto il "rintraccio" del richiedente.

La determina del presidente della Commissione territoriale di Milano, che dispone l'adozione della procedura accelerata di frontiera, si limita a dare atto della sussistenza della "condizione di cui alla lettera B), atteso che la procedura ha preso avvio dal rintraccio del richiedente collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna", così ripetendo pedissequamente il dato letterale normativo, senza tuttavia inquadrarlo nello specifico caso. Nulla viene motivato sul luogo in cui è avvenuto tale "rintraccio". Gli atti prodotti dalla Commissione territoriale di Milano nel corso del presente giudizio sono stati emessi altresì dalla Questura di Agrigento: sia il modulo di screening, sia la c.d. "attestazione di manifestazione protezione internazionale – Questura di Agrigento".

Dal modulo screening viene solo indicato, quale motivo di sottoposizione screening, "non regolari all'ingresso e fermati in attraversamento frontiera esterna di terra, mare o aria". L'attestazione di notifica dello screening reca quale luogo di notifica "Lampedusa" e la data del 3 agosto 2026.

Gli scarni elementi potrebbero portare a ritenere che si tratti di una ipotesi di "sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso" essendo lo screening stato notificato a Lampedusa, dove presumibilmente è anche avvenuto, dunque della ben diversa ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 43 §1 Reg. cit.

Trattandosi di procedure accelerate e speciali rispetto a quella ordinaria, la genericità della motivazione del provvedimento amministrativo in ordine al presupposto della procedura di frontiera (nel quale non viene dato conto del luogo di approdo, o della durata della permanenza in hotspot, della durata degli spostamenti dei richiedenti asilo e delle condizioni in cui avvengono) viola le garanzie procedurali alle quali queste procedure sono vincolate, impedendo un adeguato controllo giudiziale quale imprescindibile presidio di legalità.

Ogni ulteriore eccezione della difesa deve ritenersi assorbita dagli esposti motivi.

§ Alla luce di quanto sopra, nel caso di specie, la procedura accelerata alla frontiera è stata applicata senza che ricorressero i presupposti di cui all'art. 43, § 1, lett. b), richiamato dall'art. 45, §1 e 3, Reg. UE n. 1348/2024, e, pertanto, vanno eliminati, già nell'odierna fase cautelare, gli effetti che essa ha prodotto.

In primo luogo, dal punto di vista processuale, il rito seguito nel presente giudizio va modificato, dovendo trovare applicazione l'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e non l'art. 35-ter del medesimo decreto legislativo, sin qui osservato.

In secondo luogo, l'applicazione del diverso rito comporta, quanto all'attuale fase cautelare, di dover applicare il comma 3 dell'art. 35-bis, che prevede: «*La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348*». La disposizione da ultimo citata reca, a propria volta, la seguente formulazione: «*3.Fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della*

o scoperti dalle competenti autorità nel momento stesso dell'irregolare attraversamento di una frontiera esterna o, successivamente all'attraversamento, in prossimità della frontiera stessa.

protezione internazionale non hanno diritto di rimanere a norma del paragrafo 2 quando l'autorità competente ha adottato una delle decisioni seguenti: a) decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione: [...] ii) il richiedente è soggetto alla procedura di frontiera, tranne nel caso in cui sia un minore non accompagnato; [...]».

Ciò posto, la disapplicazione della procedura accelerata alla frontiera, esclude che, nel caso di specie, possa ricorrere l'eccezione di cui sopra, con conseguente riespansione della regola generale della sospensione automatica del ricorso impugnato per effetto del proponimento del ricorso e per tutta la durata del processo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano pronunciando sull'istanza cautelare avanzata da parte ricorrente così provvede:

1. **dà atto** dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera;
2. **dispone** la conversione del rito dall'art. 35-ter all'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008;
3. **dichiara** che il provvedimento impugnato deve considerarsi automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e per tutta la durata del processo;
4. **dispone** l'acquisizione del presente decreto nel fascicolo principale.

Si comunichi.

Milano, 19 settembre 2026

Il giudice
Dott.ssa Elena Masetti Zannini